

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1740/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัดค.วัสดุภัณฑ์

โจทก์

นายวรพงษ์ จอมนงค์

จำเลย

นายวราพงษ์ (ตามฟ้องใช้วรพงษ์) จอ

มนงค์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 218, มาตรา 221

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามกฎหมาย และผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณา ไม่อนุญาตให้ฎีกาได้ จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามฎีกา และจำเลยเพิกถอนคำสั่งที่ ไม่อนุญาตให้ฎีกาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญ ประกอบกับจำเลยไม่เคยกระทำความผิดใด ๆ มาก่อนเพื่อความยุติธรรมแก่จำเลย โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ปัญหาข้อเท็จจริงของจำเลยไว้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ลงโทษจำคุกกระหนละ 4 เดือน รวม 12 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกกระหนละ 2 เดือน รวม 3 กระหน จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน นอกจากนี้แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้น รับรองฎีกา ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นส่งคำร้องว่า ข้อความที่ตัดสินไม่เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด ไม่อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 58,57)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ส่งศาลฎีกาพิจารณา (อันดับ 103)

คำสั่ง

อำนาจในการสั่งยื่นตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาหรือสั่งให้รับฎีกาเป็นอำนาจ โดยเฉพาะของศาลฎีกา ดังนั้น จำเลยจะขอให้ศาลอุทธรณ์ สั่งให้รับฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงของจำเลยไ้หาได้ไม่

การอนุญาตให้ฎีกาในคดีซึ่งห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 เป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้พิพากษาซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งใน ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เมื่อผู้พิพากษานั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ฎีกา และคดีนี้เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

การอนุญาตให้ฎีกาในคดีซึ่งห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 เป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้พิพากษาซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งใน ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เมื่อผู้พิพากษานั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ฎีกา และคดีนี้เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ